

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5542/2533

นายอร่ามรัตน์ ธนาสว่างกุล กับพวก
นางอุไร วิทยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา

การที่จำเลยสร้างรั้วกำแพงรูกล้าที่ดินของโจทก์นั้น มิใช่เป็นการปลูกสร้างโรงเรือนรูกล้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1312 จำเลยต้องรื้อถอนออกไป

ที่จำเลยฎีกาว่า สิ่งปลูกสร้างคดีนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนเพราะปลูกสร้างแน่นหนามั่นคงติดกับที่ดิน และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2497 ให้ถือว่ากำแพงเป็นอาคารด้วยนั้นจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในประเด็นข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๙๑๗ พร้อมบ้านเลขที่ ๑๑๖ โจทก์ที่ ๓ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๑๙๓ พร้อมบ้านเลขที่ ๑๑๖/๑ โจทก์ที่ ๔ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๑๙๒ พร้อมบ้านเลขที่ ๑๑๖/๒ และโจทก์ที่ ๕ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๐๙๑ และ ๑๔๑๙๐ พร้อมบ้านเลขที่ ๑๑๖/๓ และ ๑๑๖/๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตรอกหน้าวัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยาเขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกันและบ้านก็เป็น
ตึกแถวติดต่อกัน จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๗๗๘ อยู่ติดกับที่ดินของโจทก์
ทั้งห้าทางด้านทิศตะวันตก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ จำเลยก่อสร้างกำแพง
คอนกรีตตามแนวเขตที่ติดต่อกันนั้นรुकล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งห้าประมาณ
๑๐ เซนติเมตร ตลอดแนว โดยไม่นำพาต่อการหักท้วงของโจทก์ทั้งห้าโจทก์ทั้งห้า
แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมาขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนกำแพง
คอนกรีตที่รุกล้ำ มิฉะนั้นให้โจทก์ทั้งห้ารื้อถอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งห้ามิใช่เจ้าของที่ดิน จำเลยสร้างรั้วคอนกรีตตามแนว
เขตที่ดิน และแนวกำแพงตึกแถวเลขที่ ๑๑๖-๑๑๖/๔ ซึ่งมีอยู่ก่อน มิได้รุกล้ำแนวเขต
ถ้าจะรุกล้ำก็ไม่ถึง ๑๐ เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม จำเลยสร้างขึ้นโดยสุจริต โจทก์ทั้ง
ห้าไม่เคยโต้แย้งหรือแจ้งให้แก้ไข ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อกำแพงที่สร้างรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งห้าออกไป
ฟื้นแนวเส้นตรงระหว่างกิ่งกลางหลักหมุดเสาหินเลขที่ พ.๑๒๑๙ (ตามภาพถ่ายหมาย
จ.๗ ภาพ ข.) และหลักหมุดข.ท.ด. ๐๖๘๘๙ (ตามภาพถ่ายหมาย จ.๔๔) มิฉะนั้นให้
โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ว่าถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้
โจทก์รื้อถอนโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยสร้างรั้วและกำแพงรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์จริง และโดยไม่สุจริตทั้งกรณีรั้วกำแพงที่จำเลยสร้างรูกล้ำก็มีใช่เป็นการปลูกสร้างโรงเรือนรูกล้ำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๑๒ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า สิ่งปลูกสร้างคดีนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนเพาะปลูกสร้างแน่นหนามั่นคงติดกับที่ดิน และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ให้ถือว่ากำแพงเป็นอาคารด้วยนั้นจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแต่ศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วพิพาทให้พ้นแนวเขตที่ดินของโจทก์ทั้งห้านั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

ศาลแพ่ง - นายสุนพ กิริติยุดิ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วิรุทธิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ